

1 **SESION ORDINARIA**

2 **133-2023**

3 Sesión ordinaria número 133-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de  
4 Tucurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 21 de febrero de dos mil veintitrés. Con la  
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica Suplente:** Liz Amadelys Morales Rodríguez

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Silvia Ortiz Sánchez, Andrea Sánchez Vega,  
9 Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Héctor Agüero Luna.

10 **Concejales Suplentes:** Martín Salas Casasola, Carlos Fonseca Brenes.

11 **Vice Intendenta Municipal:** Rocío Portuguese Araya.

12 **Ausencias justificadas:**

13 Cristopher Sánchez Corrales – Motivos de estudio.

14 Héctor Agüero Luna – Motivos de laborales.

15 Wilberth Quirós Palma – Asuntos administrativos del centro de acopio.

16 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

17 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

18 **Visitantes:** No hubo.

19 **Oyentes:** No hubo.

20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego  
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma  
10 unánime.

11 **Artículo III.**

12 **Comprobación de quórum**

13 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y  
14 determina que el mismo está completo.

15

16 **Artículo IV.**

17 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

18 No hubo.

19

20 **Artículo V.**

21 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

22 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Calvo Pérez quien  
23 ejerce como propietaria debido a la ausencia del señor Agüero Luna, Moya Sánchez, Ortiz  
24 Sánchez y Sánchez Vega, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la  
25 sesión ordinaria n°132-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

26

27 **Artículo VI.**

28 **Lectura de Correspondencia**

1 **1. Oficio N°PE-0046-2023 suscrito por Jorge Ernesto Ocampo Sánchez Presidente**  
2 **Ejecutivo IFAM** “Como es de su conocimiento el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  
3 (IFAM) ha venido trabajando en la coordinación con el Poder Ejecutivo para mejorar los  
4 servicios que se le ofrece a todos los gobiernos locales del país, por lo anterior, procedemos  
5 a compartir la solicitud de la Comisión Nacional de Estado Abierto, para que por medio del  
6 sitio web de Estado Abierto pueda ubicar tres formularios preparados para brindar sus  
7 aportes por cada poder de la República.  
8 El objetivo es contar con un plan de acción que considere y atienda las necesidades de  
9 todos los gobiernos locales del país.”

10 **Se toma nota**  
11

12 **2. Oficio N°01715 suscrito Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área de Fiscalización**  
13 **para el Desarrollo Local** “Se les reitera lo indicado mediante el oficio n.º DFOE-LOC-0046  
14 (00363) de 18 de enero de 2023, sobre la necesidad de mantener informado al Órgano  
15 Contralor cada mes, del avance de las gestiones para garantizar el nombramiento definitivo  
16 del titular de la Auditoría Interna de esa Concejo, sin que para ello medie un requerimiento  
17 expreso, ya que a la fecha, no se ha recibido detalle de ningún progreso para el mes de  
18 febrero. Por lo anterior, y como parte del seguimiento se les solicita nuevamente, se  
19 informe sobre las acciones necesarias para concretar el nombramiento del titular de la  
20 Auditoría Interna de manera indefinida, de conformidad con lo establecido por la Ley  
21 General de Control Interno (LGCI)<sup>1</sup> y los *Lineamientos sobre gestiones que involucran a la*  
22 *Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)*<sup>2</sup>, remitiendo tal y como se  
23 señaló anteriormente, los avances correspondientes de manera mensual al Órgano  
24 Contralor, sin que para ello, medie un requerimiento expreso; cumpliendo a cabalidad  
25 con lo programado en su cronograma, para garantizar el nombramiento del titular de la  
26 Auditoría Interna de esa Municipalidad en el menor tiempo posible. En la coyuntura actual,  
27 por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-  
28 19), adquiere especial relevancia la presentación de documentos por medio del correo  
29 electrónico: [contraloria.general@cgrcr.go.cr](mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr), utilizando documentos con firma digital<sup>3</sup>, los

cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.”

➤ El señor Presidente menciona que no se ha hecho nada con respecto al tema esperando respuesta de parte de la contraloría en donde se consultó que procedimiento se debe de seguir.

➤ La señora Vice Intendente indica que las consultas directas a la contraloría ahora se realizan por medio de un sistema de consultas el cual hay que registrarse y realizar los procedimientos correspondientes. Que lo que se está solicitando en el oficio es que mensualmente se notifique los avances que se tienen con respecto al nombramiento del auditor.

- El señor Presidente indica que se debe de realizar la consulta por medio del sistema para buscar que se indique cual es el procedimiento a seguir.

## ACUERDO 1

Este Concejo Municipal basado en el oficio N°01715, DFOE-LOC- 0358, suscrito por la Licenciada Vivian Garbanzo Navarro- Gerente de Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, que tiene como Asunto Solicitud de información sobre el seguimiento a las gestiones para el nombramiento del Auditor Interno por tiempo indefinido del Concejo Municipal, nos permitimos informarles que:

a) No se ha logrado avanzar ni concretar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna, ya que no se han recibido ofertas por el servicio.

b) Se solicita nos indiquen cuales serían las acciones que dispone el ordenamiento jurídico, en este caso que nos ocupa que debemos realizar para cumplir con el nombramiento del titular.

c) Por medio del Sistema de la Potestad Consultiva de la CGR se intentó realizar dicha consulta con respecto a las disposiciones que debe tomar el Concejo Municipal pero no se logró concretar ya que el sistema no permite subir los documentos correspondientes.

1 por otra parte, también se ha tratado de realizar la consulta vía telefónica y no se ha  
2 logrado obtener una respuesta con respecto a la gestión. **ACUERDO EN FIRME.**

3  
4 **3. Oficio N°0003-2023 suscrito por Marvin Cordero Soto Representante Legal de**  
5 **Consultores y Asesores en Gestión Municipal para Latinoamérica** “Con base en la

6 **Contratación Directa No. CD.JVC.2022-000015**, que tiene como objeto la Elaboración del  
7 Plan de Desarrollo Humano Distrital y Plan Estratégico Municipal, conforme a los apartados  
8 relacionados a la vigencia del contrato y el plazo de entrega, me permito informarle lo  
9 siguiente. Siguiendo lo que dicta la Ley General de Contratación Administrativa, N°7494, y  
10 sus reformas, así como su Reglamento el número 33411-H, y sus reformas, me permito  
11 externarle lo siguiente: El Plan de Desarrollo Humano Distrital fue entregado a entera  
12 satisfacción de las partes, el pasado 1 de febrero en curso. Referente al Plan Estratégico  
13 Municipal, siguiendo el procedimiento establecido para estos casos, muy respetuosamente  
14 por una única vez, le solicitamos ampliar el plazo de entrega al 31 de marzo del 2023. Lo  
15 anterior en virtud, a situaciones de fuerza mayor que se han presentado en el transcurso  
16 de la elaboración del mismo.”

- 17 ➤ El señor Presidente explica que lo que están solicitando es una prórroga para ampliar el  
18 plazo para entrega del plan estratégico.
- 19 ➤ El regidor Moya indica que no hay presupuesto para el plan de desarrollo.
- 20 ➤ La señora Vice Intendenta le responde al regidor Moya que el plan de desarrollo es un  
21 documento que toda municipalidad tiene que tener; el plan de desarrollo humano local y el  
22 plan estratégico tienen que ir ligados en lo que el concejo debe de cumplir, es como una  
23 guía.

24 **ACUERDO 1**

25 Este Concejo Municipal, basado en el Oficio N°0003-2023, suscrito por el Licenciado Marvin  
26 Cordero Soto Representante Legal de CAGMAL S.A.; acuerda por unanimidad de los  
27 presentes ampliar el plazo de entrega del Plan Estratégico Municipal al 31 de marzo del 2023.

28 **ACUERDO EN FIRME.**

4. **Nota suscrita por Maverick Araya Brenes Tesorero Municipal interino** “Sirva la presente para saludarlos atentamente, así mismo me corresponde dar por escrito un informe de mis deberes y elementos de custodia que estaban bajo mi responsabilidad y me confieren de acuerdo al Código municipal y al Manuel de Procedimientos de la Contraloría General de la Republica, en el departamento financiero en el puesto de Tesorero Municipal en el cual labore y de responsabilidad absoluta, y ética profesional debo rendir, me permito presentar ante ustedes el informe:

**BIBLIOTECA CON ESTANTES**

Ampo donde están archivados los egresos correspondientes a los meses de noviembre completos y al febrero sin completar al 16-02-2023

Ampo de estado de Tesorería al mes de diciembre con sus respetivos estados de cuenta.

**(ENERO NO SE PUDO CONCLUIR POR FALTA DE INFORME DE ESTADO DE CUENTA DEL BANCO NACIONAL).**

Ampo del Banco de Costa Rica con los estados de cuenta

Ampo traslado de fondos de la cuenta 1402-2 BNCR a la MUCAP., hechos por el señor contador para realizar los pagos.

Ampo de pago al Ministerio de Hacienda último pago mes de febrero.

Ampo reportes de Contaduría sobre las recaudaciones diarias

Archivado de los comprobantes de ingreso de febrero a la fecha.

**ARCHIVOS CONTIENE**

Folder de correspondencia de la secretaria.

LIBRO DE PROYECTO CANTONAL

**LIBRETAS PARA DEPOSITOS:**

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA** 9 COMPLETAS SIN USAR.

**BANCO DE COSTA RICA** (para depositar lo de la JUNTA ADM.DEL REGISTRO NACIONAL 001-0211158-6 CTA DE LEY 7909 MUN)

2 LIBRETAS EN CUSTODIA UNA SIN USAR Y OTRA EN USO DONDE SE REGISTRA  
EL ULTIMO DEPOSITO No. 38597101 POR LA SUNMA DE ¢1.614.823.44  
CLAVE DE LA CAJA FUERTE

**MOVILIARIO**

2 ARCHIVOS  
2 ARTURITOS  
1 COMPUTADORA EN USO,  
1 SUMADORA  
1 AUDIFONOS TIPO OREJERAS  
CPU-MONITOR-MAUS-IMPRESORA  
BATERIA DE ENER  
1 CAMARA  
1 TECLADO  
OTRA COMPUTADORA CPU, TECLADO, MONITOR QUE LO ESTA UTILIZANDO EL  
ASISTENTE DE INGENIERIA SEÑOR FELIPE CARVAJAL C. QUE ES PROPIEDAD DEL  
CECUDI.  
SELLOS DE CUENTA BANCO, SELLOS DE LA TESORERIA, SELLO RECIBIDO, SELLO  
DE CANCELADO  
CAJA PEQUEÑA COLOR NEGRA DE DINERO  
ARTICULOS DE USO DE OFICINA. raíz lapiceros, hojas blancas, folder etc.

**CHEQUERAS EN CUSTOODIA.**

Estas son las chequeras que esta el bloc completo, no la que tiene en uso el señor contador,  
que están sin utilizar están en custodia del tesorero.  
QUEDAN EN CUSTODIA: BNCR CTA.CR.62 0510051001001402-2 NO QUEDA  
NINGUNA  
CTA. CR.480152010035123049 1 SIN USO BLOK COMPLETO.

**LIBRETA DEPOSITO EN USO**

**LIBRETA NO. 7 CTA-00500011402-2 CTA. GENERAL**

DEPOSITOS REALIZADOS EN EL BANCO DEVIDAMENTE SELLADOS QUE VAN DE LA BOLETA NO. 0000921 DEL 22-09-2022 A LA BOLETA 0000937 DEL 17-02-2023.

**LIBROS**

DIARIO DE CAJA EN USO FOLIADO, ABIERTO POR LA AUDITORIA DE JIMENEZ CON FOLIO DE 0001 AL 500 FOLIOS QUEDA CON UN REGISTROS ESCRITOS EN LAPICERO TINTA AZUL DEL FOLIO 001 AL 0052 CON LOS REGISTROS PERTINENTES DE INGRESOS Y EGRESOS SALDO EN CAJA. EN ESTE DIARIO DE CAJA SE LLEVA EL INGRESO –EGRESO DIARIO CTA. GENERAL, UNIDAD TECNICA Y BANCO DE COSTA RICA.

**INGRESO ₡704 058 365,10 EGRESOS ₡648 079 634,68 SALDO EN CAJA ₡55 978 730,42**

**LIBROS DE DIARIO TESORERIA EN ARCHIVO Y CUSTODIA YA TERMINADOS DE AÑOS ANTERIORES, Y QUE FORMAN PARTE DE LA HISTORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.**

TODOS COMPLETOS QUE VAN DEL AÑO 1971 AL AÑO 2021 EN TOTAL 9 (NUEVE) LIBROS. EL LIBRO QUE VA DEL AÑO 1971 AL 1977 ESTA UN POCO DAÑADO.

**VALORES EN CUSTODIA CERTIFICADOS VALOR**

**GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y GARANTIAS DE PARTICIPACION.**

CORRESPONDEN A CERTIFICADOS DE DIFERENTES ENTES FINANCIEROS QUE RESPALDAN LAS GARANTIAS DE PARTICIPACION Y CUMPLIMIENTO SOBRE LAS LICITACIONES A CONCURSAR DE OFERENTES POR CONCEPTO DE GARANTIAS DE PARTICIPACION O CUMPLIMIENTO.

A CONTINUACION DETALLO:



|    |                             |                                       |                        |       |   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|---|
| 1  | INVER. RODATEC              | LIC.ABR.2021-LA-05-JVD                | CERTIFICADO INS NO. 00 | MONTO | ¢ |
| 2  | 5.420.000.00                |                                       |                        |       |   |
| 3  | INVER. RODATEC.             | LIC.ABR.2021-LA-06-JVD                | CERTIFICADO INS NO. 00 | MONTO | ¢ |
| 4  | 2.735.000.00                |                                       |                        |       |   |
| 5  | INVER. RODATEC.             | LIC.ABR. 2021-LA-07-JVD               | CERTIFICADO INS.NO.00  | MONTO |   |
| 6  | ¢5.970.000.00               |                                       |                        |       |   |
| 7  | INVER.RODATEC.              | LIC.ABR.2021- LA- 08-JVD              | CERTIFICADO INS.NO.00  | MONTO | ¢ |
| 8  | 1.800.000.0                 |                                       |                        |       |   |
| 9  | CONCRETO ASFAL. NACIONALES  | CERTIFICADO BNCR NO. 004-646          | LIC. ABR.2021-         |       |   |
| 10 | LA-02-JV                    | ¢2.000.000.00                         |                        |       |   |
| 11 | CONCRETO ASFALT. NACIONALES | CERTIFICADO BNCR NO. 004-659          |                        |       |   |
| 12 | LIC.ABR.2021-LA-04-JVD      | ¢1.000.000.00                         |                        |       |   |
| 13 | CONCERETO ASFAT, NACIONALES | CERTIFICADO BNCR NO. 004-660          |                        |       |   |
| 14 | LIC.ABR.2021 LA-05-JVD      | ¢6.000.000.00                         |                        |       |   |
| 15 | CONCRETOS ASFAT. NACIONALES | CERTIFICADO BNCR NO. 004-669          |                        |       |   |
| 16 | LIC.ABR.2021 LA-04-JVD      | ¢1.119.000.00                         |                        |       |   |
| 17 | INVERSIONES RODATEC S.A     | CERTIFICADO BAC NO.004248748          |                        |       |   |
| 18 | LIC.ABR.2021 LA-02-JVD      | ¢2.000.000.00                         |                        |       |   |
| 19 | INVERSIONES RODATEC S.A     | CERTIFICADO INS No. 00                | LIC.ABR.2022           |       |   |
| 20 | LA-01-JVD                   | ¢ 640.000.00                          |                        |       |   |
| 21 | CONCRETOS ASFAL.NACIONALES  | CERTIFICADO BNCR NO. REF.004-699      |                        |       |   |
| 22 | LIC.ABR.2022 LA-01-JVD      | ¢1.000.000.00                         |                        |       |   |
| 23 | CONCRETOS ASFAL.NACIONALES  | CERTIFICADO BNCR NO. REF, 004-703     | LIC.                   |       |   |
| 24 | ABR.2022LA-01-JVD           | ¢944.000.00                           |                        |       |   |
| 25 | CONCRETOS ASFAL. NACIONALES | CERTIF. ACEANICA NO. POLIZA CAUC-6351 |                        |       |   |
| 26 | LIC.ABR.2022LA-05-JVD       | ¢20.140.000.00                        |                        |       |   |
| 27 | INVERSIONES RODATEC S. A    | CERTIF.DAVIVIENDA NO. GRB05004360774  |                        |       |   |
| 28 | LIC.ABR.2022-LA-05-JVD      | ¢1.800.000.00                         |                        |       |   |

1 INVERSIONES SAN RIVER S.A TRASFERENCIA DE FONDOS COMPR.12882887  
2 LIC.ABR.2022 LA-05-JVD ¢1.581.452.00  
3 INVERSIONES RODAEC S.A CERTF. DAVIVIENDA NO. GRB05004364143  
4 LIC.ABR.2022-LA-06-JVD ¢3.800.000.00  
5 CONCRETOS ASFAL. NACIONALES CERTF.BNCR NO. 004-716 LIC.ABR.2022-  
6 LA-06-JVD ¢4.104.000.00  
7 INVERSIONES SAN RIVER S.A TRASFERENCIA DE FONDOS COMPR. 13000744  
8 LIC.ABR.2022-LA-06-JVD ¢3.400.000.00  
9 INVERSIONES SAN RIVER S.A TRASFERENCIA DE FONDOS COMPR. 13590203  
10 LIC.ABR.2022-LA-06-JVD ¢2.274.658.00  
11 SERVICIOS PROFESIONALES VEGA. CERTIF. DE PAGO **EN EFECTIVO** LIC.ABR.2022-  
12 LA-04-JVD ¢2.500.000.00  
13 SE PROCEDE A LA DEVOLUCION DE CUMPLIMIENTOS DE CONSTRUCTORA JSR  
14 SRL EN FINALIDAD DEL LA LIC.ABR.2022-LA-05-JVD ¢3.690.054.00  
15 NO HAY MAS CERTIFICADOS EN CUSTODIA.

16  
17 **COMPRA DEL CARRO MUNICIPAL PARA LA JUNTA VIAL DISTRITAL.**

18 FOLDER QUE CONTIENE:  
19 ACUERDO MUNICIPAL OFIC. SM. 112-2022 DE FECHA 22 DE JUNIO 2022  
20 COPIA ORDEN DE COMPRA NO. 00046 A FAVOR DE VEINSA DE FECHA 30-06-2022  
21 POR UN MONTO DE ¢22.811.890.00  
22

23 **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**

24 VEHICULOS INTERN. VEINSA S.A BANCO LAFISE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  
25 NO. 610085472 POR UN MONTO DE \$ 53.335.00 **NO ES LA ORIGINAL ES COPIA.**  
26

27 **CIERRE DE CAJA AL 17 DE FEBRERO DEL 2023.**

28 VALORES EN CUSTODIA EFECTIVO Y CHEQUE.  
29 CAJA CHICA POR **¢20.000.00**

TIMBRES PRO PARQUES NACIONALES ₡ 1.000.00

**CIERRE AL 16 DE FEBRERO DEL 2022**

CHEQUE NO.

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| BILLETES DE | 20.000.00 | ₡ 5.000,00  |
| BILLETES DE | 10.000.00 | ₡ 20.000,00 |
| BILLETES DE | 1.000.00  | ₡ 5.000,00  |

**TOTAL, QUE QUEDA EN CAJA**

ESTE DINERO CORRESPONDE A LO RECAUDADO EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2023, COMPROBANTES DE INGRESO DEL 067944 AL 0679

Al ser las tres horas con diez minutos del día diecisiete de febrero del dos mil veintidós, reciben a satisfacción el informe presentado el dinero y cheque entregados por la suma de ₡30.730,00, por el señor Maverick Araya Brenes quien labore como tesorero municipal."

- El regidor Moya consulta que ¿porque el señor Maverick ya no está?
- El señor Presidente recuerda que las funciones del señor Maverick llegaron hasta el viernes 17 de febrero ya que era el plazo que el concejo acordó, pero hay que esperar que el señor Intendente indique si se le va a extender el contrato o no, ya que se van a realizar los concursos internos. También menciona que al concejo le corresponde directamente es el cargo de la secretaria, y al señor Intendente los sub alternos.
- El regidor Moya menciona que el señor Esteban le indico que va a realizar los dos trabajos por el momento.
- El señor Presidente según lo que indica el señor Intendente es que se va a hacer el movimiento interno. Menciona que seguramente es que el señor Esteban va a estar con la responsabilidad de los dos puestos mientras se contrata al contador público.
- La sindica Morales expresa que para ella es muy irresponsable está situación ya que mínimo para realizar un concurso de un puesto se tarda un mes.

- 1 ➤ El regidor Moya indica que para nadie es un secreto que el señor Esteban el 50% del tiempo  
2 que trabaja se la pasa en San José o cursos, y que esos dos puestos estén sin supervisión  
3 se va a recargar esa labor a otro funcionario y no es lo correcto.
- 4 ➤ El regidor Fonseca consulta si hay presupuesto para pagar el puesto del Contador.
- 5 ➤ El señor Presidente indica que se cuenta con el presupuesto porque están las dos plazas  
6 habilitadas.
- 7 ➤ El regidor Moya consulta porque se ha durado tanto con el proceso de los concursos.  
8 También enfatiza que la federación de Cartago “*es un dolor*” que no se debió haber buscado  
9 la ayuda de parte de ellos.
- 10 ➤ El señor Presidente menciona que se está trabajando con la ayuda del señor Jeffry Beltrán  
11 de FEDEMUCA, pero todo es cuestión de tiempo y hay que entender que él no trabaja  
12 exclusivamente para el concejo y el trámite es tedioso, que ya si lo que se quiere es acelerar  
13 el proceso se debe recurrir a contratar un asesor por aparte.  
14
- 15 **5. Nota suscrita por Yahaira Alvares Ramos Presidenta del Comité del Cen-Cinae de**  
16 **Sabanillas** “Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a su vez el Comité del  
17 Cen-Cinae de Sabanillas les solicita donación de construir un recibidor de basurero, ya que  
18 actualmente se contaba con un estañón de metal colocado al lado derecho de la entrada  
19 de la institución, al ser abierto muchas personas lo utilizaron para dejar basura hasta el  
20 punto que hoy en día se encuentra destruido y sin poder utilizarlo. Bajo la potestad de decir  
21 la verdad el Comité no cuenta con recursos suficientes para construir un recibidor de  
22 basurero en malla y cerrado para evitar que sea destruido y utilizado por terceros.”
- 23 ➤ El regidor Moya indica que se le puede enviar la consulta al señor Intendente porque se  
24 había presupuestado para cubrir este tipo de inconvenientes, así como las paradas de  
25 buses. Menciona que le preocupa que no se ha vuelto a dar mantenimiento a las paradas  
26 de buses que se realizaba por año pero que en este gobierno no se ha cumplido.
- 27 ➤ El señor Presidente indica que para el 2022 se presupuestó para hacer ese tipo de  
28 mantenimiento, pero no se pudo realizar ya que el dinero que se iba a utilizar para ese fin

era el del impuesto del cemento que como es de conocimiento del concejo ese dinero no ingreso.

- El regidor Moya asegura que le problema con el dinero del impuesto del cemento es hasta este año que el año anterior si ingreso, como los años anteriores que se ha contado con ese dinero para destinarlo a mantenimiento de las paradas de buses y centros de acopio.
- El señor Presidente le aclara al regidor Moya que en el año 2022 no ingreso ningún dinero por concepto del impuesto del cemento. En el 2021 se tuvo problemas con el deposito que fue en el 2022 que ingreso como millón y medio del impuesto del cemento pero que correspondía al 2021.
- El regidor Moya consulta que sucedió con lo acordó de quitar un centro de acopio.
- La secretaria municipal indica que ha recibido llamadas de una señora Marielos de San Pancraccio solicitando que se les retire definitivamente el centro de acopio ubicado en el pueblo ya que todos los vecinos están de acuerdo porque se está convirtiendo en un gran problema, ya que las personas lo utilizan como basurero y hasta para desechar animales muertos; la señora indica que ya están cansados de lidiar con ese inconveniente por lo tanto tomaron la decisión de que se retirara de manera definitiva. Menciona que le indico al señor Intendente de la situación.
- La sindica Morales indica que en San Pancraccio solo queda ese centro de acopio y un basurero ya que los demás han sido retirados por la misma situación.
- El señor Presidente menciona que va a consultar al señor con respecto a este centro de acopio.

### ACUERDO 3

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, remitir copia de la nota del Comité del Cen-Cinae, suscrito por la señora Yahaira Alvares Ramos, al señor Esteban Madrigal Quirós Contador Municipal y solicitarle de respuesta en tiempo y forma si se cuenta con algún renglón presupuestario para la solución del problema que presenta el Comité del Cen-Cinae de Sabanillas y se remita copia de dicha respuesta a este Concejo Municipal de Distrito. **ACUERDO EN FIRME.**

1 **6. Nota suscrita por Albecia Rodríguez Mora** “Con respecto a la respuesta que dieron a la  
2 solicitud de audiencia, queríamos infórmale que no la podemos aceptar ya que en 15  
3 minutos no se podría exponer el tema que trae la señora diputada y junta directiva de la  
4 Recomm, y ya que en horas de la noche se nos haría un poco complicado también. Les  
5 agradecemos que tratándose de un tema muy importante nos dieran un espacio mínimo de  
6 una hora y media en una mesa de trabajo o una extraordinaria.”

7 ➤ El señor presidente explica que él hablo con Albecia y ella le indico que el tema es un poco  
8 extenso y en audiencia se les hace imposible por lo tanto en una mesa de trabajo o sesión  
9 extraordinaria pueden explicar más ampliamente el tema que van a presentar ante el  
10 concejo. Enfatiza que por parte del concejo debe de haber compromiso para poder asistir  
11 a este tipo de reuniones que tienen un fin y entre más miembros del concejo asistan se van  
12 a llevar un mejor concepto, ejemplifica con la reunión que organizo el señor Laffitte en  
13 donde los miembros del concejo estaban invitados a asistir a esa reunión y el único  
14 miembro que se presento fue él.

#### 15 **ACUERDO 5**

16 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes llevar a cabo una mesa de  
17 trabajo el día lunes 27 de febrero a las 2p.m, cuyo objetivo tendrá brindar el espacio solicitado  
18 por Junta Directiva de la Filial de Cartago de la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM).

#### 19 **ACUERDO EN FIRME.**

20  
21 **7. Oficio N°CA-URID-2023-028-SITADA-INCORPORACION suscrito por el Licenciado**  
22 **Walter Zavala Ortega, Contralor Ambiental** “Por medio del presente y deseándole existo  
23 es en sus funciones, con todo respeto solicito su colaboración para que esta Municipalidad  
24 forme parte del Sistema Integrado de Tramite y Atención de Denuncias Ambientales  
25 SITADA ([www.sitada.go.cr](http://www.sitada.go.cr)) y se nombre por parte de esa Municipal el funcionario que se  
26 hará cargo de atender dichas Denuncias Ambientales y dar seguimiento a las misma. Para  
27 su conocimiento, las municipalidades nos han comunicado la designación de l@s gestor@s  
28 ambientales.

Realizamos esta solicitud amparados en **el artículo 50 de la Constitución Política, artículos 60 y 102 de la Ley Orgánica del Ambiente y Decreto Ejecutivo número 25082**, que regula las funciones del Contralor del Ambiente, que en su artículo segundo en el inciso k) indica:

“...k) Administrar el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), coordinando con las dependencias públicas del sector ambiente su uso obligatorio, verificando la atención y resolución de las denuncias. Siendo el SITADA, una herramienta informática, que funciona en línea las 24 horas todos los días de la semana, debe facilitarse el acceso de los ciudadanos, por lo que también debe complementarse con la existencia de interfaz pública en internet y de línea telefónica para la recepción de las denuncias por parte de los ciudadanos...”. (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° del decreto ejecutivo N°43795 del 21 de setiembre del 2022)

El artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente también indica: “...Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas darán prioridad entre otros al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental...”.

El artículo 102 de dicha ley, crea la Contraloría Ambiental para vigilar por la aplicación correcta de la legislación ambiental de nuestro país.

Por lo tanto siendo que corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía la planificación de las políticas relacionadas con la promoción de los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños al ambiente ya que el daño ambiental constituye un delito de carácter social, económico, cultural y ético y al ser necesario que el Ministerio de Ambiente y Energía contara con un órgano capaz de ejercer una acción vigilante sobre la aplicación de todas las leyes que tengan relación directa con el ambiente de manera que se asegure que se cumpla con los objetivos esbozados en la Ley Orgánica del ambiente, creo la figura del Contralor del ambiente mediante el artículo 102 de este mismo texto legal.

Debemos de indicar que esta Contraloría del Ambiente dará las capacitaciones necesarias, al personal designado para atender el SITADA.

1 El SITADA funciona desde abril del 2013, y actualmente forman parte del sistema 78  
2 gobiernos locales. El SITADA es acorde con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de  
3 la, que reconoció en el voto N° 5445-99 la importancia de la coordinación interinstitucional  
4 en una sociedad cada vez más compleja e interrelacionada, con miras a mejorar la calidad  
5 y prestación del servicio público, administrando de una forma más eficiente los recursos  
6 institucionales, mediante el concurso de las capacidades de otras entidades hacia un norte  
7 común, lo anterior en el entendido del respeto de las competencias de cada ente.

8 Conocedores de las funciones y competencias ambientales de su representada,  
9 establecidas en el Código Municipal, Ley Orgánica del Ambiente, Ley para la Gestión  
10 Integral de Residuos, Ley de Construcciones y demás normativa conexa; es criterio de esta  
11 Contraloría, en el ejercicio de nuestras funciones, que los gobiernos locales, acorde con el  
12 Decreto 25082, inciso k, deben formar parte del SITADA, con lo cual mejoraríamos  
13 coordinación, se maximizan recursos y se mejora la protección de nuestro ambiente.

14 Dado lo anterior, le solicito remitir en un **plazo máximo de 30 días hábiles**, el nombre,  
15 cédula y correo electrónico, de la persona designada, por su representada para formar  
16 parte del SITADA.

17 **Se apercibe al Señor Wilberth Quirós Palma, en su condición de Alcalde del Consejo**  
18 **de Distrito de Tucurrique** o a quien ocupe el cargo, que la omisión, retardo o defectuoso  
19 cumplimiento de lo señalado anteriormente, lo podría hacer incurrir en los delitos de  
20 desobediencia a la autoridad, favorecimiento personal e incumplimiento de deberes  
21 castigados por los artículos 314, 329 y 339 del Código Penal

22 “...artículo 314 **Desobediencia a la Autoridad:** Se impondrá prisión de seis meses a tres  
23 años a quien no cumpla o no haga cumplir en todos sus extremos la orden impartida por  
24 un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones...”

25 “...artículo 329 **Favorecimiento Personal:** Será reprimido con prisión de seis meses a  
26 cuatro años al que, sin promesa anterior al delito, ayudare a alguien a eludir las  
27 investigaciones de la autoridad o a substraerse a la acción de esta u omitiere denunciar el  
28 hecho estando obligado a hacerlo...”.



“...artículo 339.-**Incumplimiento de deberes.** Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retardare algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando está obligado a hacerlo...”.”

➤ El señor Presidente indica que este tipo de notas le ocasionan gracia, ya que se indica que se dan capacitaciones, pero ellos lo que quieren es que el concejo les realice el trabajo a ellos y sin costo, porque no se indica que se va a remunerar este servicio, y según como lo menciona el oficio se debe hacer para no enfrentar incumplimiento de deberes.

Por la situación del caso el señor Presidente indica que el funcionario adecuado para que se encargue de atender y darle seguimiento a las denuncias ambientales es el asistente de Ingeniería Felipe Carvajal, pero es un asunto que se debe consultar al señor Intendente.

**Artículo VII.**

**Asuntos de trámite Urgentes**

No hubo.

**Artículo VIII.**

**Mociones de los señores Regidores**

No hubo.

**Artículo IX.**

**Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

**1- Informe Intendencia.**

No hubo.

**2- Informe Vice Intendencia.**

- La señora Vice Intendenta menciona que ya están las letras de la casa de la cultura y la iluminación gracias a la ayuda brindada por el concejo. También el año pasado se logró pintar la tapia, paredes y barandas, solo quedo pendiente pintar la parte del comedor que

no es patrimonio, el zinc y las canoas. Quedo un dinero el cual se modificó para utilizarlo que fue con el que se pagaron a hacer las letras de la casa de la cultura.

- Recuerda que el domingo 26 de febrero a la 1pm se va a realizar la primera asamblea general, que se realiza para hacer una asociación de desarrollo, el cual tiene como objetivo dar formalidad a la organización y por otra parte también va a permitir el ingreso de un poco más de presupuesto para cubrir algunos gastos.

- El señor José Araya el vino a exponer nuevamente la situación que vino hace unas semanas a presentar en una audiencia, les preocupa la situación donde se está insultando a las personas, en el kiosco que se encuentra ubicado al frente del concejo se utilizando exclusivamente para el consumo de droga, alcohol y para actos obscenos. No se tiene reglamento para cobrar una multa, pero si se puede notificar a la fuerza pública para que este pendiente de este tipo de situaciones, ya que las pocas veces que hacen revisión las personas esconden el licor o la droga hasta en el basurero.

- Desde hace algún tiempo la Ingeniera delmar, una muchacha del INDER y doña luz que era la presidenta del grupo de agricultores de la comunidad con la señora Vice Intendente; han estado gestionando la Universidad de Costa Rica para buscar la determinación de origen del pejibaye; es un proyecto a largo plazo, pero se ha logrado retomar el tema y se logró que la fruta del pejibaye este en el SICA que es un sistema de patrimonio de la cultura, lo cual determina la fruta como un patrimonio a nivel mundial, el sistema promueve la protección de la zona en donde se cultive. Tucurrique ya está en el sistema de protección gracias al pejibaye.

Lo que se logró es conseguir una gastrónoma, la cual se va a invitar para que exponga y las personas de la comunidad concienticen la importancia del pejibaye y se promueva la producción de derivados de la fruta el cual va a tener un mayor valor agregado. El miércoles 22 marzo a las 2pm se van a convocar personas interesadas en temas de pejibaye, se va a hacer la publicidad a nivel de redes sociales.

➤ El regidor Fonseca indica con respecto al tema del kiosco que es muy poco la intervención de la fuerza pública ya que actualmente solamente andan en la patrulla y no se dan cuenta

1 lo que sucede o se hacen como si no pasara nada. Menciona que fue testigo hace poco  
2 que un señor de Sabanillas de apellido Calderón que tiene un carro de marca Toyota color  
3 blanco, se situó en la plaza de Tucurrique a vender licor y los policías pasaban y no le  
4 hicieron nada.

- 5 ➤ El señor Presidente le responde al regidor Fonseca que cuando suceden este tipo de  
6 situaciones es donde hay que tomar acciones y llamar y notificar a la fuerza pública.
- 7 ➤ La señora Vice Intendenta indica que ni así porque se llama a la delegación y no acuden a  
8 atender las denuncias.
- 9 ➤ El señor Fonseca aconseja que se debe hacer un grupo para ir y presentar la situación del  
10 pueblo de Tucurrique ante el ministro de seguridad y ayude a que los oficiales de esta zona  
11 realicen las labores que les corresponden y pongan orden en la comunidad.

### 12 13 **ACUERDO 1**

14 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presente enviar atenta nota al  
15 Comandante Rodolfo Castro González- Jefe de la Unidad Cantonal de Jiménez, indicándoles  
16 que hemos recibido quejas de vecinos del Distrito por la situación que se presenta en el kiosco  
17 que se ubica frente al edificio del Concejo Municipal, este espacio fue creado por este  
18 ayuntamiento como área pública de esparcimiento para los administrados, sin embargo, se ha  
19 convertido en un área de consumo de licor, drogas y alteración del orden público, nos  
20 manifiestan vecinas adultas mayores del Distrito que han sido víctimas de palabras  
21 obscenas y escenas indecorosas (sexuales) durante el día y noche.

22 Por tanto, conocedores de que, las leyes de alteración al orden público tienen como objetivo  
23 mantener el orden, las buenas costumbres. la seguridad, la salud, la moral, la paz y tranquilidad  
24 mientras la ciudadanía se ocupa de sus tareas cotidianas y cuestiones personales. Así las  
25 cosas, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto acudimos a usted solicitándole  
26 interponga sus buenos oficios a fin de que le colaboren a este ayuntamiento de manera tal que  
27 este espacio sea intervenido de manera frecuente mediante recorridos durante el día y la  
28 noche por oficiales de la Delegación del Distrito de Tucurrique con el fin de mejorar esta  
29 situación y devolver la tranquilidad y seguridad a los administrados que frecuentemente

1 circulan por este sector. **Comuníquese este acuerdo al Comisario Martín Arias Araya y al**  
2 **Señor Santiago Daniel Calderón- Vice Ministro de Seguridad. ACUERDO EN FIRME.**

3 **Artículo X.**

4 **Asuntos Varios**

5 **El Señor Presidente Municipal:** Indica que se CAGMAL S.A está solicitando un representante  
6 del concejo que se comprometa y los acompañe a las sesiones para darle seguimiento al Plan  
7 Estratégico Municipal, se va a coordinar para que se vaya a recoger al o la representante.

8 Con respecto al tema de la reunión de Laffitte se realizó con la directora del INA Carolina  
9 Jarquín cuando ella inicio enfatizo que aquí se dan muchos proyectos del INA, pero esos  
10 cursos son pluses, son un complemento. Lo cual se le agradeció, pero se busca un enfoque  
11 diferente, que de aquí salgan técnicos y carreras, estuvo abierta al tema, puso tarea para la  
12 próxima reunión 5 mayo a las 9am para ver que se a realizado. Hacer un plan de mercadeo  
13 para las necesidades del pueblo. Se comprometió en realizar una encuesta a la población para  
14 saber lo que al pueblo le gustaría estudiar y por lo menos tener unas tres posibles carreras  
15 técnicas. Vienen muchos cursos de INA para el 2023. Se le consulto para empezar con una  
16 escuela INA se debe de contar con cierta cantidad de especialidades. Ella indico que se puede  
17 iniciar con un técnico para empezar no se necesita tener un montón de técnicos. Se habló de  
18 la parte turismo, darle seguimiento. Enfocados en la línea de sacar carreras y técnicas que se  
19 convierta en una Escuela INA.

- 20 ➤ El regidor Moya consulta que ¿quién está a cargo de la escuela que está desocupada?
- 21 ➤ La señora Vice Intendenta le responde al regidor Moya que los que se encargan son los de  
22 la Junta de Educación.
- 23 ➤ El señor Presidente indica que parte de esto que se está haciendo de la idea de Escuela  
24 INA es para darle uso a este tipo de instituciones.

25

26 **ACUERDO 1**

27 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, nombrar a la señora Andrea  
28 Sánchez Vega Concejala Propietaria como representante del Concejo Municipal para que asista

a las reuniones agendadas con Consultores y Asesores en Gestión Municipal para  
Latinoamérica CAGMAL S.A. **ACUERDO EN FIRME.**

**2-Junta Vial:**

No hubo.

**Artículo XI**

**Acuerdos**

No hubo.

**Artículo XII**

**Cierre de Sesión**

Al ser las veinte horas con once minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no  
haber más asuntos que tratar.

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS VINDAS UREÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
HAZEL SABORÍO CALDERÓN  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

**ÚLTIMA LINEA**